

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/5338/25

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – פיקוח על מקלטים משותפים), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 1א14 1. בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹, אחרי סעיף 14א יבוא :

"ביקורת במקלט 1א14. (א) רשות מקומית רשאית לבצע ביקורת משותף ובמקלט במקלטים משותפים ובמקלטים במפעלים, של מפעל הנמצאים בשטחה, לשם פיקוח על החזקתם במצב המאפשר את השימוש בהם בכל עת כמחסה מפני התקפה.

(ב) לשם ביצוע הביקורת האמורה בסעיף קטן (א) רשאי עובד הרשות המקומית, שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך, להיכנס בכל שעה סבירה למקלט משותף או למקלט של מפעל.

(ג) נמצאו ליקויים בתחזוקת המקלט, יורה עובד הרשות המקומית לדיירי הבית או לבעל המפעל, בכתב, על תיקון הליקויים, בתוך תקופה שיקבע; לא תוקנו הליקויים כאמור, רשאי ראש הרשות המקומית, או עובד הרשות המקומית שהוא הסמיכו לכך, להטיל קנס כספי על דיירי הבית או בעל המפעל, בשיעור שייקבע לפי סעיף 24א.

(ד) קנס כאמור בסעיף קטן (ג) מכוח הפעלת סמכות של עובד רשות מקומית ישולם לקופת הרשות המקומית.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על מקלט במבנה בבעלות המדינה או במבנה שהמדינה מחזיקה בו, אולם הסמכויות לפיו הנתונות לרשות מקומית, לראש הרשות המקומית ולעובד הרשות המקומית יהיו נתונות בהתאמה להגא, לראש הגא ולחבר הגא למעט מי שנתקבל להגא כמתנדב, וקנס כאמור בסעיף קטן (ג) ישולם לאוצר המדינה."

דברי הסבר

חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, קובע את ההסדרים השונים לצורך פעולות התגוננות מפני התקפה על האוכלוסייה במדינה. עם השנים עבר החוק התאמות למציאות המשתנה של החיים בישראל, לאיום המשתנה על העורף בישראל ולתפיסות חדשות של דרכי הפעולה של גופי החירום בעורף. נוכח פערי מיגון המקלטים, ובמיוחד במקלטים משותפים, עלה הצורך להסדיר את הפיקוח על מצב המקלטים המשותפים באמצעות מתן סמכויות פיקוח לרשויות המקומיות. הצעת חוק זו נועדה להסמיך את הרשות המקומית לערוך ביקורות במקלטים המצויים בשטח שיפוטה. כמו כן מוצע להסמיך את עובדי הרשות המקומית להיכנס למקלטים אלה כדי לבצע האת ביקורות, ולאפשר הטלת קנסות אם לא מתקנים הליקויים במקלט. הקנסות שייגבו ישולמו לקופת הרשות המקומית כדי לתמרץ רשויות להגביר את האכיפה בתחום. הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק ממשלתית שנדונה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת במהלך כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה (מ-537), והליכי חקיקתה לא הושלמו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5913/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1067/22) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1478/24) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/1873/24). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4167/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)